

1500266-90.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Comarca: Cerquilha

Foro: Foro de Cerquilha

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2048588/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23128885 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 422/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2048588 - DEL.POL.CERQUILHO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerquilha

Foro de Cerquilha

Vara Única

Av.Washington Luiz, 2501, ., Chave Barros - CEP 18520-000, Fone: (15) 3384-2195,

Cerquilha-SP - E-mail: cerquilha@tjst.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500266-90.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2048588/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23128885 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 422/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2048588 - DEL.POL.CERQUILHO, 422/22/609 -

DEL.POL.CERQUILHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO AUGUSTO DE ANDRADE COSTA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006

Data da Audiência:

30/08/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 30 de agosto de 2022, às 14 horas, sob a presidência do MM. Juiz Dr. GUILHERME FAGGION SPONHOLZ, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. A audiência será realizada virtualmente, por meio da plataforma Microsoft Teams e será gravada em mídia digital, nos termos das Leis nº 11.419/06 e 11.719/08. O arquivo com a gravação será disponibilizado nos autos na respectiva

Certidão de Cartório Expedida - Certidão de Importação de Mídia de Audiência, de acordo com o Comunicado Conjunto 1350/2020.

Ingressaram na sala virtual: Promotor de Justiça: Dr. Lucas Marques de Tavares Olea, Testemunha/C: GCM Jeferson Augusto de Assis, Testemunha/C: GCM Andreza de Camargo, Réu: Marcelo Augusto de Andrade Costa (Réu Preso - Penitenciária de Iperó), Advogada dativa: OAB 408868/SP - Marília Luvizotto de Pinho.

Antes da abertura da audiência, o MM. Juiz assegurou o direito de entrevista reservada do acusado com a Dra. Defensora.

Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos das testemunhas comuns: Jeferson Augusto de Assis e Andreza de Camargo (nessa ordem).

Após, o MM. Juiz cientificou o réu do inteiro teor da acusação, bem como informou-lhe de seu direito de calar-se e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas, não importando o seu silêncio em confissão e nem podendo ser interpretado em prejuízo da defesa. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório do réu Marcelo Augusto de Andrade Costa.

Após, pelas partes foi dito que não tinham nenhuma diligência a requerer na fase do art. 402, do Código de Processo Penal.

A seguir, pelo Meritíssimo Juiz foi dito que não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução. Em seguida, em alegações finais, manifestaram-se o Dr. Promotor de Justiça e a Defesa, oralmente.

A seguir pelo MM. Juiz foi dito:

"Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 71/73) em face de MARCELO AUGUSTO DE ANDRADE COSTA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo * do Código Penal, porque, supostamente, no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta de 21h05, na Rua Bahia, 205, Bairro CECAP, na cidade e Comarca de Cerquilho/SP, o acusado teria consigo 17 porções de cannabis sativa l ("maconha"), com peso aproximado de 53,25 gramas, tratando-se de drogas que causam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 34,25 em espécie.

Segundo a denúncia, durante patrulhamento de rotina, guardas municipais foram parados por um popular e informados que um homem com determinadas características estaria transportando certa quantidade de "maconha" em uma mochila de cor clara, a qual teria recebido em uma biqueira no bairro Parque Alvorada para vender no centro da cidade. Os guardas identificaram MARCELO como sendo a pessoa com as mesmas características informadas, abordaram-no e, em revista pessoal, encontraram R\$ 34,25; na mochila dele localizaram 17 porções de "maconha" embaladas individualmente. Na delegacia de polícia, MARCELO teria assumido a propriedade da droga, alegando ser usuário e que iria esconder a droga.

Recebida a denúncia em 19 de abril de 2022 (fls. 74/77).

Devidamente citado (fl. 89), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 98/107).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 108/109), foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual.

Durante a instrução processual, procedeu-se à oitiva das testemunhas, e, ao final, o réu foi interrogado.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

Em debates orais, o Representante do Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia; aplicação da pena no mínimo legal e aplicação do art. 33 § 4º da Lei 11.343/06, subsidiariamente requer o regime semiaberto para cumprimento da pena e manutenção da prisão preventiva.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição por falta de provas; subsidiariamente, requereu a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, pleiteou pela aplicação da pena base e da multa no mínimo legal, aplicação da atenuante da menor idade e do redutor do art. 33 § 4º da Lei 11.343/06; regime inicial aberto ou semiaberto. Por fim, pugnou pelo direito de responder em liberdade com aplicação de medidas cautelares diferentes da prisão.

É o relatório.

Decido.

A apreensão realizada pela guarda municipal afigura-se válida, porquanto anterior

ao recente entendimento do STJ sobre o tema, o qual não deve ser aplicado retroativamente, e a diligência efetuada encontra-se inserida na defesa da ordem pública no ambiente urbano da municipalidade, a justificar a atuação da guarda municipal, tendo a busca pessoal previsão no art. 240, § 2º, do CPP, por estar o réu em posse de drogas ilícitas. A materialidade e autoria dos fatos são demonstradas pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01; pelas declarações prestadas na fase policial (fls. 03/06); pelo boletim de ocorrência de fls. 22/23; pelo auto de constatação preliminar da droga, positivo para maconha (fl. 12); pelo auto de apreensão de fl. 13; e pelo laudo de fls. 62/65, que corroborou a constatação anterior. Além disso, a testemunha Jeferson deu conta da abordagem do réu portando, em sua mochila, dezessete porções de maconha. Perguntado se encontrou algum petrecho para comercialização de droga, disse ter localizado dinheiro com o acusado. Afirmou que o local da abordagem não era ponto de tráfico. A testemunha Andreza confirmou a versão do colega. No entanto, não vislumbro elementos indicativos da alegada traficância. Examinando as circunstâncias previstas no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a pouca quantidade de maconha encontrada com o réu, a alegação deste de que era usuário, e a ausência de demonstração da comercialização de drogas, ou do intento de traficar, entendo pelo enquadramento da conduta no art. 28 da Lei de Drogas, na medida em que o réu transportava e trazia consigo drogas para consumo pessoal, sem autorização legal ou regulamentar. Fixada a prática do delito, entendo que as circunstâncias em que cometido não justificam a aplicação de medida mais gravosa que aquela tratada no art. 28, I, da Lei 11.343/06, consistente em advertência sobre os efeitos adversos do uso de drogas. Rejeito o pedido de perda em favor da União dos valores monetários encontrados em poder do réu, porquanto não evidenciada a traficância tampouco a origem ilícita das cifras. Ante o exposto, condeno o réu pelo crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas. Expeça-se alvará de soltura, revogando-se a prisão preventiva.

Custas pelo réu, nos termos do art. 804 do CPP.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD).

Sentença registrada eletronicamente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados".

Após o Representante do Ministério Público e a Defesa manifestaram a intenção de recorrer. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso nesta data. As razões em 8 dias, ocasião em que será realizado o arbitramento parcial dos honorários."

NADA MAIS. Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz. Lido e achado conforme, termo digitado e lavrado por mim (Ana Paula dos Santos Bianchini, Escrevente Técnico Judiciário).